

Il rapporto obbligatorio

RAPPORTO OBBLIGATORIO

debitore ↔ creditore

Percorso 1 • è un

1 OBBLIGAZIONE

rapporto giuridico tra
debitore e creditore
debitore → prestazione

▼ chi

4 DEBITORE

chi deve eseguire
la prestazione
es. chi riceve un prestito

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

debitore ≠ creditore
credito contro tutti (X)
manca un requisito

Percorso 2 · da cui nasce

2 DIRITTO DI CREDITO

serve la cooperazione
del debitore
difesa relativa

▼ chi

5 CREDITORE

chi può pretendere
la prestazione
es. chi ha prestato

▼ eccezione:

8 OBBLIGAZIONE NATURALE

dovere morale, non giuridico
niente giudice
se pagata: non si ripete

Percorso 3 · diverso da

3 DIRITTO REALE

potere diretto sulla cosa
difesa assoluta (tutti)
es. la proprietà

▼ oggetto

6 PRESTAZIONE

possibile
determinata o determinabile
lecita

▼ esempio:

9 ESEMPIO

presto 50 € a un amico:
io sono il creditore,
lui il debitore

Connessioni chiave

- Obbligazione (1) = debitore (4) e creditore (5) legati da una prestazione (6).
- Il diritto di credito (2) vale solo contro il debitore; il reale (3) contro tutti.
- L'obbligazione naturale (8) è un dovere morale: niente giudice.

Le fonti e i titoli di credito

FONTI E TITOLI

da dove nascono le obbligazioni

Percorso 1 • accordo

1 CONTRATTO

accordo tra due o più parti
compravendita, locazione
mutuo

▼ per errore

4 PAGAMENTO INDEBITO

pagamento fatto per errore
chi riceve deve restituire
es. bonifico sbagliato

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

solo il contratto (X)
illecito = contratto (X)
indebito: si tiene (X)

Percorso 2 · danno

2 FATTO ILLECITO

danno ingiusto a un altro
obbligo di risarcire
es. rompo una vetrina

▼ senza causa

5 ARRICCHIMENTO

arricchirsi a danno di altri
senza giustificazione
→ *indennizzo*

▼ documenti

8 TITOLI DI CREDITO

documenti con un diritto
per esigerlo si presenta
assegno, cambiale

Percorso 3 · art. 1173

3 ALTRI ATTI O FATTI

art. 1173 c.c.

previsti dall'ordinamento

indebito, arricchimento...

▼ spontanea

6 GESTIONE AFFARI ALTRUI

curare affari altrui

senza esserne incaricati

→ *rimborso delle spese*

▼ esempi:

9 ESEMPI

compro un PC → contratto

rompo un vetro → illecito

bonifico errato → indebito

Connessioni chiave

- Tre fonti: contratto (1), fatto illecito (2) e altri atti o fatti (3, 4, 5, 6).
- L'errore più frequente (7) è pensare che nasca obbligazione solo dal contratto.
- I titoli di credito (8) sono documenti: il diritto si esercita presentandoli.

Soggetti e oggetto

SOGGETTI E OGGETTO

più debitori o creditori

Percorso 1 · la sua parte

1 PARZIARIA

ognuno la sua parte

$900 \text{ €} \div 3 = 300 \text{ €}$

libera solo la sua parte

▼ ma

4 SOLIDALE

ognuno l'intera prestazione

900 € a uno solo

se paga uno, liberi tutti

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

solidale = solo parte (x)

denaro indivisibile (x)

dimentico di dividere

Percorso 2 · si divide?

2 **DIVISIBILE**

si divide in parti
senza perdere valore
denaro, 100 kg di farina

▼ oppure

5 **INDIVISIBILE**

non si divide
giuridicamente
un cavallo, un'auto

▼ regola

8 **REGOLA**

parte = parziaria
tutto = solidale
regresso nella solidale

Percorso 3 · due criteri

3 DUE CRITERI

soggetti: parz. / solidale

oggetto: divisib. / indiv.

non vanno confusi

▼ e anche

6 REGRESSO

chi ha pagato tutto

chiede agli altri

la loro parte

▼ esempio:

9 ESEMPIO

Marco e Luca devono 800 €

parziaria: 400 € a testa

solidale: 800 € a Marco

Connessioni chiave

- Parziaria (1) e solidale (4): i soggetti. Divisibile (2) e no (5): l'oggetto.
- Nella solidale chi paga tutto ha il regresso (6) verso gli altri.
- Regola breve (8): parte = parziaria, tutto = solidale.

Semplice, cumulativa, specifica...

TIPI DI OBBLIGAZIONE

quante prestazioni, quali beni

Percorso 1 • una sola

1 SEMPLICE

una sola prestazione
nessuna alternativa
es. consegnare un libro

▼ **con facoltà**

4 FACOLTATIVA

una prestazione dovuta
il debitore può darne
un'altra al suo posto

▼ **attenzione:**

7 ERRORI COMUNI

cumulativa $\neq$ alternativa
facoltativa $\neq$ alternativa
genere perisce (X)

Percorso 2 · più di una

2 CUMULATIVA

tutte le prestazioni

tavolo E sedie

bisogna fare tutto

▼ oppure

5 ALTERNATIVA

una sola prestazione

PC O tablet

basta una

▼ per capire

8 COME RICONOSCERLE

quante prestazioni?

tutte o una sola?

bene unico o sostituibile?

Percorso 3 · il bene

3 SPECIFICA

beni non sostituibili
il quadro del nonno
se si perde: si estingue

▼ sostituibile

6 GENERICA

beni sostituibili
50 kg di grano
il genere non perisce

▼ esempi:

9 ESEMPI

tavolo e sedie: cumulativa
bici o 500 €: alternativa
grano: generica

Conessioni chiave

→ Una prestazione: semplice (1) o facoltativa (4). Più prestazioni: (2) o (5).

→ Specifica (3) e generica (6) riguardano i beni: unico o sostituibile.

→ Tutte = cumulativa, una sola = alternativa (8).

Obbligazioni pecuniarie e interessi

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

oggetto: una somma di denaro

Percorso 1 · si paga con

1 PECUNIARIA

oggetto: somma di denaro

si paga in euro

es. restituire 300 €

▼ poi

4 INTERESSI

somma in più sul capitale

obbligazione accessoria

dipende dal debito

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

rivaluto con inflazione (x)

dimentico gli interessi

non divido per 100

Percorso 2 · vale

2 MONETA A CORSO LEGALE

accettata per legge

oggi: l'euro

estingue il debito

▼ si calcola con

5 FORMULA

$$I = \frac{C \times r \times t}{100}$$

C capitale · r tasso %

t anni

▼ in più

8 IN PIÙ

interessi corrispettivi

compensativi, moratori

anatocismo: condizioni

Percorso 3 · e poi

3 NOMINALISMO

vale la somma scritta
anche se i prezzi salgono
 $1.000 \text{ €} \rightarrow 1.000 \text{ €}$

▼ si ottiene

6 TOTALE

capitale + interessi
 $2.000 \text{ €} + 120 \text{ €} = 2.120 \text{ €}$
da restituire

▼ esempio:

9 ESEMPIO

$1.000 \text{ €} \cdot 4\% \cdot 3 \text{ anni}$

$$I = \frac{1.000 \times 4 \times 3}{100}$$

$= 120 \text{ €}$

Connessioni chiave

- Il debito di denaro (1) si paga con moneta a corso legale (2), al nominale (3).
- Gli interessi (4) sono accessori: si calcolano con la formula (5) e si sommano (6).
- Errori tipici (7): rivalutare da soli il debito o dimenticare gli interessi.

Adempimento e inadempimento (in più)

ADEMPIMENTO

e inadempimento (in più)

Percorso 1 • con

1 ADEMPIMENTO

esatta esecuzione
della prestazione
estingue l'obbligazione

▼ se manca

4 INADEMPIMENTO

non esegue, o male,
o in ritardo
→ *risarcimento*

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

emergente ≠ cessante
risarcisce sempre (X)
mora ≠ rifiuto

Percorso 2 · come

2 DILIGENZA

del buon padre di famiglia
cura di una persona attenta
non basta fare qualcosa

▼ due danni

5 DANNO EMERGENTE

perdita effettivamente subita
es. spese per rimediare
500 € per noleggiare

▼ eccezione:

8 NESSUN RISARCIMENTO

impossibilità non
imputabile al debitore
art. 1218 c.c.

Percorso 3 · dove e quando

3 LUOGO E TEMPO

come stabilito
nel posto giusto
alla scadenza

▼ e

6 LUCRO CESSANTE

mancato guadagno
es. vendite perse
800 € non guadagnati

▼ poi

9 LE DUE MORE

debitore: ritardo imputabile
creditore: rifiuta senza
motivo la prestazione

Connessioni chiave

- L'adempimento esatto (1) richiede diligenza (2), luogo e tempo giusti (3).
- L'inadempimento (4) obbliga a risarcire: danno emergente (5) e lucro cessante (6).
- Se l'impossibilità non è imputabile (8) il debitore non risarcisce.

Estinzione e garanzie (in più)

ESTINZIONE E GARANZIE

come finisce e come si protegge

Percorso 1 • debiti

1 COMPENSAZIONE

due debiti reciproci

si annullano

$300 - 200 = \text{resta } 100$

▼ poi

4 NOVAZIONE

nuova obbligazione

sostituisce la vecchia

il debito cambia

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

pegno $\neq$ ipoteca

fideiussione reale (X)

remissione $\neq$ novazione

Percorso 2 · stessa persona

2 CONFUSIONE

debitore = creditore

stessa persona

es. erede del creditore

▼ dopo

5 PRESCRIZIONE

diritto non esercitato

si estingue

di regola 10 anni

▼ garanzie

8 GARANZIE REALI

pegno: bene mobile

ipoteca: immobile

gravano su un bene

Percorso 3 · rinuncia

3 REMISSIONE

il creditore rinuncia

libera il debitore

es. condono del debito

▼ il debitore

6 RESP. PATRIMONIALE

risponde con tutti i beni

presenti e futuri

art. 2740 c.c.

▼ e anche

9 FIDEIUSSIONE

garanzia personale

un terzo si impegna

a pagare se non paga

Connessioni chiave

- Oltre all'adempimento, il debito si estingue in vari modi (1-5).
- Il debitore risponde con tutti i beni (6); per sicurezza servono garanzie (8, 9).
- Pegno e ipoteca sono reali (8); la fideiussione è personale (9).

LE OBBLIGAZIONI

come sono collegati gli argomenti

Percorso 1 · parto da

1 RAPPORTO OBBLIGATORIO

debitore · creditore

prestazione

obbligazione naturale

▼ poi

4 TIPI DI PRESTAZIONE

semplice · facoltativa

cumulativa · alternativa

specificata · generica

▼ attenzione:

7 ERRORE PIÙ FREQUENTE

confondere le coppie

parziaria/solidale...

cumulativa/alternativa

Percorso 2 · poi

2 FONTI

contratto · illecito

altri atti o fatti

titoli di credito

▼ poi

5 PECUNIARIE

somma di denaro

nominalismo

interessi (accessori)

3 SOGGETTI E OGGETTO

parziaria · solidale

divisibile · indivisibile

regresso

▼ in più

6 IN PIÙ

adempimento · mora

risarcimento del danno

estinzione · garanzie

▼ per l'interrogazione

8 COSA DEVI SAPERE (BASE)

obbligazione, fonti, titoli di credito

classificazioni e coppie di tipi

pecuniarie, nominalismo, interessi

Connessioni chiave

- Dal rapporto (1) e dalle fonti (2) si passa alle classificazioni (3, 4).
- Le pecuniarie (5) sono le più usate: nominalismo e interessi.
- Il livello base è nell'ultimo riquadro; il resto (6) è in più.